



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014/14161

(19957.000636/2015-75)

Data do julgamento: 04/12/2018

Acusados: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Ricardo Bueno Saab

Ementa: Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76. Infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 c/c o art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. **Por maioria**, votar pela aplicação da penalidade de **multa pecuniária de R\$ 500.000,00** para o acusado **Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos**, na qualidade de diretor-presidente da RJCP Equity S.A., por ter obstruído os trabalhos de fiscalização do conselho fiscal da companhia eleito na AGE de 13 de janeiro de 2014, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76;
2. **Por unanimidade**, votar pela aplicação da penalidade de **multa pecuniária de R\$ 400.000,00** para o acusado **Ricardo Bueno Saab**, na qualidade de diretor de relações com investidores da RJCP Equity S.A., por omissão na divulgação de fato relevante relacionado a depósito judicial no valor de R\$ 627.325,00, correspondente a quase totalidade dos ativos mantidos em caixa pela Companhia, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 c/c o art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho apresentou manifestação de voto por meio da qual divergiu do Relator apenas em relação à dosimetria da penalidade aplicada ao acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, posto que, em seu entendimento, restou caracterizada situação de continuidade delitiva em relação ao acusado. Deste modo, considerando a condenação de Marcelo Impellizieri no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/8673, votou pela aplicação da penalidade de multa pecuniária de R\$ 66.000,00.

Os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria acompanharam o voto do Relator.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 12/02/2019, às 21:35, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 13/02/2019, às 10:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 13/02/2019, às 10:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo**, em 18/02/2019, às 09:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0648018** e o código CRC **2826408B**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0648018** and the "Código CRC" **2826408B**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/14161

Reg. Col. nº 9962/2015

Acusados: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Ricardo Bueno Saab

Assunto: Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76. Infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação” ou “área técnica”) em face do diretor presidente da RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou “Companhia”) Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos”) e do diretor de relações com investidores Ricardo Bueno Saab (“Ricardo Saab”, conjuntamente denominados “Acusados”), em razão de suposta obstrução dos trabalhos do conselho fiscal, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976¹, e

¹ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.

§ 2º É vedado ao administrador:

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

§ 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia.

§ 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

omissão na divulgação de fato relevante, em violação ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

II. DOS FATOS

2. Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 13.01.14 foi aprovada, entre outras matérias, a instalação, a pedido de acionistas minoritários, do conselho fiscal mediante a eleição de 3 (três) membros efetivos (fls. 04-06).

3. Ao verificar que não houve eleição de suplentes em igual número ao de conselheiros fiscais efetivos, como determina a redação do §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76², a SEP enviou ofício³ à Companhia solicitando esclarecimentos acerca das medidas que seriam tomadas visando ao atendimento do referido dispositivo legal.

4. Em resposta protocolada em 16.01.14 (fls. 07-08), a RJCP apresentou esclarecimentos preliminares com relação à participação dos minoritários na AGE e afirmou que *“diante do posicionamento manifestado por esta CVM, através do Ofício em referência, considerando a eleição em clara desarmonia com o requerido pelo §1º da Lei das Sociedades Anônimas, a companhia esclarece que passará a considerar, salvo orientação diversa que venha a receber desta CVM, como não instalado o referido Conselho Fiscal”*.

5. No dia 22.01.14, a SEP enviou novo ofício à Companhia em que solicitou que fosse informado *“se durante a realização da assembleia mencionada, os acionistas minoritários foram alertados acerca do risco relativo ao não cumprimento do disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76”*; de forma complementar, pediu que a RJCP esclarecesse se os acionistas ou o público em geral teria tomado ciência, em algum momento, da alegação de que a Companhia passaria a considerar como não instalado o conselho fiscal ou de qualquer outra medida destinada a corrigir a irregularidade identificada (fls. 10).

6. Com relação a esses questionamentos, a Companhia informou que os minoritários teriam sido informados do risco relativo ao não cumprimento do dispositivo legal, pois a questão teria sido levantada pela advogada dos minoritários *“havendo sido objeto de debates, discussões e alertas”* (fls. 22-23). Afirmou que a Companhia teria adotado uma posição mais conservadora e prudente em virtude do recebimento de ofício da CVM (ofício nº 16, mencionado no item 3 acima) que teria questionado a validade da instalação do conselho, tendo decidido aguardar uma manifestação formal da autarquia antes de informar a seus acionistas acerca da irregularidade na instalação.

² Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.

§ 1º O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembléia-geral.

³ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 016/2014, de 14.01.14 (fls. 01-02).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. Por fim, sustentou que se depreenderia da troca de e-mails anexada aos autos (fl. 25) que os membros do conselho fiscal *“foram devidamente informados acerca dos questionamentos formulados por esta CVM e do posicionamento desta Companhia”*.

8. No dia 17.02.14, o DRI da Companhia enviou um email às 15:51 à A.C.M., copiando integrantes da SEP, no qual aponta supostas irregularidades nos requerimentos enviados por 14 acionistas minoritários com pedido de convocação de nova AGE com o objetivo de indicar os suplentes para o conselho fiscal. Acerca do referido email, a SEP esclareceu que entendia ser regular e legítimo o pedido de convocação de AGE feito pelos minoritários e, ainda, reiterou o pedido de esclarecimentos em relação às medidas que seriam tomadas para atender à solicitação apresentada (fl. 29).

9. Em resposta, Marcelo Bastos, inicialmente, levantou uma série de questionamentos acerca da regularidade da eleição dos conselheiros fiscais efetivos, sustentando, inclusive, que um dos conselheiros eleitos teria se candidatado para proteger interesses próprios (fls. 37-38; 63-74). Alega que o motivo por trás da instalação do conselho fiscal seria uma tentativa de forçar a aceitação de negócio envolvendo a venda da totalidade do capital social da C.P., que alegou ser de propriedade dos conselheiros, à RJCP.

10. Ao se posicionar sobre as supostas irregularidades alegadas por Marcelo Bastos, no dia 13.03.14 a SEP fez os seguintes esclarecimentos (fls. 114-115)⁴:

(...) cumpre-nos, inicialmente, observar que, em momento algum esta Superintendência questionou a legitimação da instalação do Conselho Fiscal deliberada em AGE de 13.01.2014, limitando-se apenas a solicitar esclarecimentos sobre a inobservância ao disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, o qual prevê a obrigatoriedade de eleição de membros do conselho fiscal em igual número de titulares e suplentes.

Tal questionamento, a seu turno, visava obter da companhia providências para corrigir a irregularidade identificada, não tendo o condão de autorizar ou reconhecer quaisquer obstáculos colocados pela administração ao início dos trabalhos dos conselheiros fiscais eleitos.

Nesse sentido, inobstante não ter partido da companhia, mas de um grupo de acionistas, a iniciativa de convocar uma nova assembleia com vistas a eleger conselheiros fiscais suplentes, em atendimento ao referido dispositivo legal, entendemos que (i) tal pedido de convocação nos parece legítimo e regular (...), por atender aos requisitos previstos no art. 123, alínea “c”, da Lei nº 6.404/76; (ii) o pedido apresentado está devidamente fundamentado na necessidade de atendimento ao disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não há que se relacionar, em princípio, a validade da convocação em apreço com qualquer julgamento prévio acerca das intenções dos acionistas solicitantes, dado que denúncias ou reclamações desta natureza, ainda que sujeitas à apuração por esta

⁴ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 183/2014, enviado pela SEP à Companhia por e-mail no dia 14.03.14 às 10:13, e também pelos correios (AR de 18.03.14).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Autarquia, não podem impedir a tentativa de se reparar uma irregularidade detectada, enquanto consistirem em meras alegações.

Isto posto, reiteramos a necessidade de manifestação por parte de V. Sa. sobre as providências que a companhia pretende tomar para corrigir a irregularidade identifica em comento, em linha com o disposto nos ofícios mencionados.”

11. Paralelamente às discussões entre a Companhia e a SEP no tocante à instalação do conselho fiscal, os conselheiros fiscais eleitos apresentaram indagações quanto às demonstrações financeiras da RJCP. Em uma troca de emails juntada aos autos (fls. 117-118; 122-129), vê-se a tentativa dos conselheiros de agendar uma reunião com a equipe de auditoria para revisão dos papéis de trabalho da RJCP, tendo sido marcado uma reunião para o dia 18.03.14. Na véspera, dia 17.03.14, Marcelo Bastos envia, por email, a seguinte resposta às 09:53:

A fim de evitar riscos de nulidades que possam ser futuramente arguidas, sugerimos o reagendamento desta reunião para data após a tomada de providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas pela CVM, na assembleia geral da RJCP que elegeu os conselheiros fiscais em desarmonia com o disposto na Lei das Sociedades Anônimas.

12. Na mesma sequência de emails, um dos conselheiros envia consulta à SEP para indagar se haveria algum impedimento para que a empresa de auditoria mostrasse aos conselheiros fiscais os papéis de trabalho da RJCP referentes aos três primeiros trimestres de 2013.

13. No dia 17.03.14 às 14:52, a Companhia encaminhou nova correspondência à SEP a fim de “solicitar uma manifestação e posicionamento formal da Comissão de Valores Mobiliários acerca da extensão e efeitos legais da irregularidade apontada quando da instalação do Conselho Fiscal (...) a fim de que a RJCP (...) possa atender as exigências formuladas por esta autarquia” (fls. 139-142). Assim, solicitou que a SEP esclarecesse se o conselho fiscal foi devidamente instalado e seus membros foram validamente eleitos e no regular exercício de suas funções, afirmando que o entendimento da Companhia é no sentido de que a eleição do conselho fiscal não poderia ser considerada válida por estar em desacordo com a lei.

14. Dois dias depois, a SEP esclareceu que vem questionando a inobservância ao disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, tendo ressaltado que não cabe à autarquia reconhecer ou declarar a nulidade de ato jurídico, consoante decisão do Colegiado em reunião realizada em 21.09.14⁵ (fls. 143-144).

15. Nesse sentido, a atuação da área técnica estaria de acordo com o disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2014, na medida em que alerta e orienta os emissores para a obrigatoriedade de se eleger membros do conselho fiscal titulares e suplentes em igual

⁵ Decisão referente aos processos RJ2004/4558, RJ2004/4559, RJ2004/4569 e RJ2004/4583).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

número, dado que a indicação do membro suplente é necessária para prevenir a hipótese de ausência do titular.

16. Por fim, salientou que mesmo após os questionamentos feitos o emissor não teria tomado providências no sentido de corrigir a irregularidade apontada, promovendo, por exemplo, uma AGE para adequar-se ao dispositivo legal, tendo novamente perguntado à Companhia quais seriam as providências para atender à norma.

17. No dia 01.04.14, os conselheiros fiscais protocolaram expediente na CVM por meio do qual informaram ter identificado os seguintes indícios de erro material nas demonstrações financeiras da RJCP (i) inexistência de provisão contábil e/ou divulgação de fato relevante ou comunicado ao mercado com relação à penhora judicial de aplicações da Companhia ocorrida em agosto de 2012 (e posterior levantamento dos valores em novembro de 2013); e (ii) inexistência de comunicação ao mercado ou nota explicativa de que o empréstimo tomado junto ao Banco HSBC S.A., conforme explicitado nas DFs do 2º trimestre de 2013, teria *“advindo da incapacidade da Companhia em ter acesso a outras fontes de recursos, desta forma expondo relevante risco para o prosseguimento das atividades”* (fls. 130-134).

18. Instada a se manifestar acerca das alegações dos conselheiros fiscais (fls. 153), em 07.04.14 a Companhia fez as afirmações transcritas a seguir (fls. 166-175):

Conforme refletido nas demonstrações financeiras de 30.09.13, a RJCP tinha naquela data em seu caixa, aplicados em seu nome junto ao Banco HSBC, R\$600.150,19 em títulos de renda fixa e R\$ 85.339,09 em fundo de investimento. (...) nos dias 18 e 19.11.13, no curso do 4º trimestre, portanto foi constituído depósito judicial com parte desses recursos que foram resgatados e transferidos por ordem judicial a conta vinculada ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira, SP. O despacho de 12.11.2013 exarado pelo Exmo. Sr. Juiz não sugere que ‘os valores já foram levantados’ como maliciosamente quer interpretar a correspondência dos acionistas. O que foi então determinado (...) foi ‘se ainda pendentes de fato (recursos), eventual levantamento fica sujeito à prestação de caução idônea’.

A alteração da classificação contábil do ativo será devida e adequadamente refletida nas Demonstrações Financeiras Padronizadas relativas ao exercício findo em 31.12.2013, incluído o devido exame pelos Auditores Independentes da Companhia (...).

19. A Companhia ressaltou, ainda, que os apontamentos nas demonstrações financeiras da RJCP refletiriam com exatidão a situação contábil de suas contas, e a constituição de depósito judicial, ocorrida em novembro de 2013, seria refletida no balanço anual e relatório de auditoria que seriam oportunamente divulgados pela Companhia.

20. No tocante à ausência de divulgação das informações, Marcelo Bastos ressaltou que o caixa da sociedade seria proveniente de aportes de seus acionistas, tendo tal fator de risco constado do formulário de referência. Portanto, o valor alocado em depósito judicial adviria de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aportes do controlador bem como de outros valores que integraram o caixa da Companhia, sendo que tal o bloqueio não teria ameaçado o caixa da RJCP. Afirma que durante o curso remanescente daquele exercício o controlador teria voltado a realizar aportes para atendimento das necessidades de custeio e investimento da sociedade, não tendo colocado, dessa forma, a Companhia em risco de não atendimento de suas necessidades de caixa que justificasse a divulgação ao mercado.

21. Além disso, sustenta que não teria precedente de companhias comunicarem ao mercado bloqueio de parcela de seu caixa sem impacto significativo no desenvolvimento de seus negócios nem no atendimento de suas necessidades de caixa, e também não teria precedentes em nenhuma outra hipótese. O mesmo raciocínio aplicar-se-ia com relação ao empréstimo de R\$73.333,00 junto ao HSBC no terceiro trimestre de 2013.

22. Em 17.04.14, foi realizada nova AGE cuja ordem do dia era “*deliberar acerca da instalação do conselho fiscal para fins de atendimento ao disposto no §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76*”, tendo sido eleitos três membros suplentes para compor o conselho fiscal da RJCP (fls. 186-189).

III. ACUSAÇÃO

III.1 OBSTRUÇÃO DOS TRABALHOS DO CONSELHO FISCAL

23. Diante dos fatos apresentados, a Acusação propôs a responsabilização de Marcelo Bastos, na qualidade de diretor presidente da RJCP é época, eleito na RCA de 30.04.12 (fls. 242-243), por infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter obstruído os trabalhos de fiscalização do conselho fiscal eleito na AGE realizada em 13.01.14.

24. A SEP entendeu que embora a eleição dos membros efetivos do conselho fiscal realizada na referida AGE tenha ocorrido em desacordo com o disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, a decisão assemblear seria legítima, não obstante a existência de um vício sanável, qual seja, a ausência de membros suplentes eleitos⁶.

25. Assim, não haveria óbices a seu imediato funcionamento, ainda que pendente a necessidade de atendimento ao disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, conforme requerido pela GEA-1 à Companhia por meio dos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-1/Nºs 016, 041, 093 e 183/14 (fls. 1-2; 10; 29; 114-115).

⁶ Nesse tocante, faz referência ao voto proferido por Marcelo Trindade, (Processos CVM nºs RJ2004/4558, RJ2004/4559, RJ2004/4569 e RJ2004/4583): “*Na verdade, como se viu da análise dos poderes atribuídos em lei à CVM, não tem ela o poder de anular atos societários. Seja em caso de nulidade, seja de anulabilidade, seja em hipóteses de prejuízo aos acionistas minoritários, o poder da CVM, no particular, restringe-se à sanção, pela aplicação das penalidades (atualmente bastante significativas) àqueles que derem causa aos ilícitos*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

26. No caso concreto, conforme mensagens trocadas entre Marcelo Bastos, os conselheiros fiscais e os auditores (fls. 122-124), a Companhia afirmou que o conselho fiscal não deveria iniciar suas atividades “*enquanto o assunto estivesse em discussão na CVM*”. A Acusação afirma que jamais questionou a validade da eleição dos conselheiros fiscais eleitos, mas tão somente se manifestou sobre a necessidade de eleição dos membros suplentes, tendo esse entendimento ficado evidente no conteúdo do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 183/2014, de 13.03.14, enviado por email em 14.03.14 (e também via correios) em resposta a questionamentos enviados por Marcelo Bastos, por meio do qual a RJCP foi informada de que o conselho fiscal encontrava-se em regular e legítimo funcionamento.

27. Ainda no dia 13.03.14 os membros do conselho fiscal da RJCP solicitaram aos auditores reunião com o objetivo de verificar os papéis de trabalho relativos à análise das demonstrações financeiras, o que foi negado por Marcelo Bastos conforme consta em mensagem eletrônica enviada aos auditores contratados pela Companhia em 17.03.14, com cópia para os conselheiros fiscais e para a CVM, em que o Acusado sugere o reagendamento da reunião até que a CVM manifeste-se seu entendimento sobre a irregularidade na instalação do conselho (fls. 123-124).

28. Considerando que a lei societária dispõe que o conselho fiscal, a pedido de qualquer de seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações desde que relativas a sua função fiscalizadora, assim como estabelece que o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa⁷, a SEP propôs a responsabilização de Marcelo Bastos em razão de ter obstruído os trabalhos de fiscalização do Conselho Fiscal eleito na AGE realizada em 13.01.14, e ressaltou:

Nota-se que o administrador que obstrui o exercício da função do Conselho Fiscal não exerce as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem no melhor interesse da companhia, tendo em vista notadamente as razões anteriormente elencadas e as atribuições legais conferidas aos membros do Conselho Fiscal.

29. A SEP observou, ainda, que no decurso do processo todas as solicitações de manifestações, tanto as enviadas pelos membros do conselho fiscal quanto aquelas emitidas pela superintendência, foram respondidas por Marcelo Bastos, diretor presidente e presidente do conselho de administração à época dos fatos, razão pela qual foram a ele atribuídas as condutas descritas.

III.2 AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE/COMUNICADO AO MERCADO

30. A Acusação também propôs a responsabilização do diretor de relações com investidores, Ricardo Bueno Saab, eleito na RCA de 30.04.12 (fls. 242-243), por não ter

⁷ Nos termos do disposto no art. 163, §2º, e 154 da Lei nº 6.404/76, respectivamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

divulgado fato relevante relacionado a depósito judicial decorrente de penhora online judicial a pedido da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira - SP, no montante de R\$627.325,00, correspondente à quase a totalidade dos ativos mantidos em caixa pela Companhia.

31. Sustenta que as alegações do DRI de que o depósito judicial de quase a totalidade dos ativos mantidos em Caixa pela Companhia – no montante de R\$627.325,00 dos R\$658.168,00 disponíveis na rubrica ‘Caixa e equivalentes de caixa’ das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2013 –, em atendimento à ordem judicial proferida em 18 e 19.11.13, não constituiria hipótese de Fato Relevante por conta de suposto “erro material na aplicação da decisão” e do eventual direito de regresso contra a devedora principal do título judicial executado, não parecem razoáveis “*diante do potencial impacto da informação na decisão dos investidores em negociar os papéis de emissão da RJCP*”.

32. Assim, concluiu que a conduta caracteriza infração ao disposto no artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02 pela não divulgação de Fato Relevante relativo ao depósito judicial efetuado pela Companhia por parte do DRI, que seria o responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários, nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/09.

33. Com relação à decisão de não divulgação de Comunicado ao Mercado referente ao empréstimo contraído pela Companhia, citado na NE nº 9 às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.13, a SEP não verificou irregularidade na avaliação feita pela Companhia, considerando, notadamente, que no item 4.1 de seu Formulário de Referência (seção Fatores de Risco) consta a declaração de que “*a Companhia não tem até o momento fontes definidas de receita operacional, dependendo assim, de aportes de seus acionistas e recursos de terceiros*”.

34. Pelo exposto, a SEP entendeu que deveriam ser responsabilizados: (a) Marcelo Bastos, por infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter obstruído os trabalhos de fiscalização do Conselho Fiscal eleito na AGE realizada em 13.01.2014; e (b) Ricardo Saab, pelo descumprimento ao artigo 3º da Instrução CVM 358/02 c/c o §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, por omissão na divulgação de fato relevante relacionado a depósito judicial, decorrente de penhora online judicial a pedido da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira - SP, no montante de R\$627.325,00, correspondente à quase a totalidade dos ativos mantidos em Caixa pela Companhia.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE

35. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)⁸ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08

⁸ PARECER/Nº 00137/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 14.09.16 (Doc. SEI nº 0162008).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(fls. 274-277). No tocante ao cumprimento do art. 6º da referida deliberação⁹, a PFE sugeriu uma alteração pontual no item 52, subitem “b”, para melhor descrição da infração, tendo sido o termo de acusação alterado a fim de incorporar a alteração sugerida.

VI. DEFESAS

VI.1 MARCELO BASTOS (fls. 338-367)

36. Em sede preliminar, o Acusado requereu que o presente processo sancionador fosse desmembrado, uma vez que trata de infrações distintas contra pessoas diferentes e com base em normas e fatos diferentes.

37. Quanto ao mérito, alegou que não teria criado qualquer embaraço à instalação do conselho fiscal, tendo concordado voluntariamente com a instalação de um conselho fiscal independente e eficaz. Entretanto, por motivos alheios à sua participação e que não lhe poderiam ser imputados, teria sido constatada a irregularidade na instalação do órgão, consubstanciada na desídia dos acionistas minoritários de não eleger os respectivos suplentes dos conselheiros fiscais titulares.

38. Assim, diante de tal vício, o Acusado, na qualidade de controlador da Companhia, não poderia ignorar o problema e considerar a instalação do órgão como legítima e regular, uma vez que os requisitos de instalação teriam sido desrespeitados, caso contrário o diretor presidente poderia responder pela inobservância das normas aplicáveis.

39. Por esse motivo é que o Acusado teria solicitado à CVM um posicionamento a respeito da irregularidade mencionada e seus efeitos, uma vez que a lei aplicável bem como as normas e orientações editadas pela autarquia seriam omissas em relação à matéria, o que gerou uma dúvida razoável a respeito dos efeitos jurídicos decorrentes daquele ato.

40. Quanto ao email enviado no dia 17.03.14, sustentou o Acusado que teria sido apenas uma “*reiteração de uma informação anterior*”, uma vez no dia 11.03.14 o Acusado já teria

⁹ Art. 6º. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

informado aos auditores externos a existência de questionamento da CVM a respeito da validade da instalação do conselho fiscal.

41. Alegou que somente teria tido ciência efetiva do teor do Ofício/CVM/SEP/GEA-1 nº 183/2014 em 18.03.14, quando recebida a correspondência enviada pelos Correios. Assim, tão logo soube do posicionamento da CVM, teria sido convocada a AGE necessária a fim de sanar a irregularidade identificada.

42. Defendeu o Acusado que teria agido em plena defesa dos interesses da Companhia, especialmente porque o conselho fiscal estaria sendo usado como um instrumento de atuação irregular de um grupo de acionistas, pois agiriam para “*minar, pressionar e criar embaraços à administração da Companhia*”. Esse comportamento se justificaria, segundo Marcelo Bastos, como uma “*forma de pressionar a RJCP a aceitar a sua proposta de aquisição de controle*”, a demonstrar, na visão do Acusado, que o interesse atendido pelo conselho fiscal era o interesse dos pretendentes ao poder de controle da Companhia.

43. Nesse sentido, afirmou que “*é fácil perceber que a atuação dos membros do conselho fiscal perante a Cia. extrapolou, muito, as suas precípuas competências, funções e atribuições, definidas expressamente no art. 163 da Lei nº 6.404/76, carecendo de legitimidade como órgão fiscalizador, em sua atual composição, para atuar em prol da Cia., em razão da existência de flagrante interesse particular de seus membros em detrimento dos da Cia*”.

VI.2 RICARDO SAAB (fls. 427-439)

44. Considerando que há na defesa de Ricardo Saab argumentos semelhantes aos apresentados por Marcelo Bastos, serão resumidos a seguir apenas os pontos que já não tenham sido abordados na defesa anterior.

45. Em sede preliminar, Ricardo Saab alegou que não há nos autos nenhuma manifestação prévia por ele proferida em linha com o comando do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08. O termo de acusação considerou que o disposto no referido artigo teria sido cumprido por meio do envio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/nº 2016/2014, por meio do qual a SEP solicitou à Companhia esclarecimentos acerca de afirmações feitas pelos membros do conselho fiscal em expediente protocolado na CVM em 01.04.14.

46. No entanto, Ricardo Saab afirmou que o documento não continha referência ao art. 11 e teria sido enviado ao diretor presidente da Companhia, Marcelo Bastos, que o respondeu em 07.04.14. Assim, em linha com o disposto no art. 18 da Deliberação CVM nº 538/08, requereu que fosse diligenciado no sentido de obter do Acusado esclarecimentos sobre os fatos descritos na Acusação.

47. Acerca do mérito, defendeu que a acusação não se sustentaria, em primeiro lugar porque a informação relativa ao depósito judicial teria constado claramente das demonstrações



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

financeiras referentes ao exercício de 2013, não tendo tal circunstância causado qualquer impacto perante os investidores e o mercado.

48. Em segundo lugar, afirmou que o ato supostamente não informado não se enquadraria na definição de fato relevante prevista na Instrução CVM nº 358/02, pois a constrição ocorrida por força da decisão judicial não teria afetado o dia-a-dia da sociedade, que não deixou de honrar com suas obrigações, tendo contado com o aporte de aproximadamente R\$2,2 milhões feito pelo controlador.

49. Assim, o montante objeto da penhora jamais teria ameaçado o caixa da Companhia e sua capacidade financeira e negocial, *“na medida em que durante o curso remanescente do referido exercício, o controlador continuou a aportar quantias suficientes ao atendimento das necessidades de custeio e investimento da sociedade, não incorrendo em risco de não atendimento de suas necessidades que justificasse a divulgação ao mercado”*.

50. Nessa linha, mencionou que *“não se tem notícia de precedente de companhias abertas comunicarem ao mercado a ocorrência de bloqueio de parcela de seu caixa quando não há impacto significativo no desenvolvimento de seus negócios, nem no cumprimento de suas obrigações perante terceiros”*.

51. Sustentou, por fim, que a acusação não faria sentido e que teria sido provocada por questionamentos feitos pelos conselheiros fiscais, que estariam perseguindo outros interesses que não o da Companhia.

VII. TERMO DE COMPROMISSO

52. Juntamente com a defesa, os Acusados apresentaram proposta de termo de compromisso obrigando-se a pagar a quantia individual de R\$10.000,00 (dez mil reais) (fls. 340 e 430-431), tendo Ricardo Saab se comprometido, ainda, a não mais praticar atos que no entendimento da CVM importariam em violação às normas que regem o mercado de capitais.

53. A PFE manifestou-se no sentido de que não haveria óbice jurídico à celebração do termo, tendo o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”) opinado pela rejeição de ambas as propostas, pois concluiu que seriam desproporcionais à natureza e à gravidade das acusações imputadas aos proponentes.

54. Em reunião realizada em 08.12.15, o Colegiado, acompanhando o parecer do Comitê, deliberou pela rejeição das propostas (fls. 457-458), tendo sido o processo distribuído ao Diretor Gustavo Borba¹⁰.

¹⁰ Em virtude da licença maternidade da Diretora Luciana Dias.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VIII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

55. Em 26.07.16, o presente processo foi sorteado para minha relatoria (fl. 482).

IX. ATOS POSTERIORES À DISTRIBUIÇÃO

56. No dia 13.01.16, Marcelo Bastos requereu a juntada de cópia do termo de acusação referente ao PAS CVM RJ2015/8673, alegando ser o documento de extrema relevância no exame dos argumentos de defesa apresentados por ele no presente processo (fls. 460-481).

57. Em 23.10.18, os Acusados requereram a extinção do processo, sem julgamento do mérito, alegando ter operado a prescrição intercorrente, uma vez que desde as citações realizadas em abril de 2015, o processo teria ficado paralisado sem a ocorrência de nenhum ato interruptivo ao longo de três anos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/14161

Reg. Col. nº 9962/2015

Acusados: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Ricardo Bueno Saab

Assunto: Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76. Infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação” ou “área técnica”) em face do diretor presidente da RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou “Companhia”) Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos”) e do diretor de relações com investidores Ricardo Bueno Saab (“Ricardo Saab”, conjuntamente denominados “Acusados”), em razão de suposta obstrução dos trabalhos do conselho fiscal, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976¹, e omissão na divulgação de fato relevante, em violação ao art. 3º da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

¹ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.

§ 2º É vedado ao administrador:

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.

§ 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia.

§ 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

I. PRELIMINARES

I.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

2. Em 23.10.18, os Acusados requereram a extinção do processo por ter operado a prescrição intercorrente, uma vez que desde as citações realizadas em abril de 2015, o processo teria ficado paralisado sem a ocorrência de nenhum ato interruptivo ao longo de três anos.

3. Conforme entendimento atual deste Colegiado e do CRSFN², a designação de novo relator configura ato de impulsão do processo apto a interromper a prescrição intercorrente³. Tive oportunidade de analisar a matéria ao proferir o voto condutor no âmbito do PAS CVM nº RJ2013/2759, no qual mencionei o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região de que “quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99”⁴.

4. No caso concreto, tendo ocorrido a redistribuição do processo para novo relator em 26.07.16, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente trienal.

I.2 JUNTADA DO TERMO DE ACUSAÇÃO DO PAS CVM nº RJ2015/8673

5. Marcelo Bastos requereu a juntada de cópia do termo de acusação referente ao PAS CVM nº RJ2015/8673, alegando ser o documento de extrema relevância no exame dos argumentos de defesa apresentados por ele no presente processo (fls. 460-481).

² Nessa direção, o CRSFN considera como causa de interrupção do prazo da prescrição trienal a troca de relator decorrente de fim de mandato do anterior, considerando que esta troca não é mera “mudança de mesa” do processo, mas sim o encaminhamento necessário ao seu desfecho, nos termos do voto do Conselheiro Marcos Martins Davidovich no Recurso nº 11.411, relativo ao PAS CVM nº 16/02, iniciado na 371ª Sessão e finalizado na 375ª Sessão, e da Conselheira Adriana Cristina Dullius Britto no Recurso nº 11.408, relativo ao PAS CVM nº 16/03, iniciado na 375ª Sessão e finalizado na 376ª Sessão.

³ V. PAS CVM nº 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 06.12.12; PAS CVM nº 02/2011, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. 08.12.15 e PAS CVM nº 2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 09.12.15.

⁴ Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1º, §1º, Lei 9.873/99. inócrrrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99, o qual dispõe que “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho”. II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo n. 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, julg. 2.3.2011).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. O processo a que o Acusado faz referência foi instaurado para apurar a responsabilidade de (i) membros do conselho fiscal da RJCP Guilherme Affonso Ferreira de Camargo e Antonio Luiz Magliari Junior por atuação irregular e abusiva em violação aos seus deveres fiduciários previstos nos arts. 154 c/c 165 da Lei nº 6.404/76; (ii) Marcelo Bastos por, na qualidade de administrador da RJCP, por descumprir o art. 154 c/c com os arts. 163, III, e 166, §2º, da Lei nº 6.404/76, ao não fornecer ao conselho fiscal os documentos relacionados aos negócios da Companhia; e (iii) Ricardo Bueno Saab por, na qualidade de DRI, não ter divulgado, tempestivamente, fato relevante relacionado à mudança nas condições de integralização de ativos no aumento de capital aprovado em 10.09.14, em afronta ao previsto no art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

7. Esse caso foi levado a julgamento em sessão realizada em 30.05.17, ocasião em que o diretor relator Gustavo Borba afastou a alegação de litispendência com o presente processo, por se tratar de processos com objetos distintos, embora aparentemente relacionados a tentativas de obstrução dos trabalhos do conselho fiscal da Companhia. Esse entendimento foi acompanhado pela unanimidade dos membros deste Colegiado.

8. Indefiro, portanto, o pedido de juntada do termo de acusação.

I.3 DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO

9. Os Acusados alegaram que o presente processo sancionador trata de “*acusações diferentes, com base em fatos e normas diferentes*”, não havendo nenhum ponto de contato entre as acusações formuladas contra Ricardo Saab e Marcelo Bastos, motivo pelo qual requereram o seu desmembramento em dois processos distintos.

10. Sobre esse pedido, ainda que as infrações pudessem ser tratadas em processos distintos, não vejo motivo para o desmembramento das Acusações. Isso porque, por um lado, não é possível *in casu* identificar qualquer prejuízo para a defesa dos Acusados na análise conjunta das condutas. Por outro, verifico que os fatos estão relacionados e, tendo havido adequada instrução e instauração processual, a análise conjunta observa adequadamente os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da celeridade processual.

11. Nesses termos, indefiro também esse pedido.

I.4 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO DRI

12. Ricardo Saab sustenta que não há nos autos manifestação prévia acerca dos fatos descritos no termo de acusação, afirmando que o documento referido pela SEP para fins de atendimento ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 216/2014 (fl. 153), não continha referência expressa ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

referido artigo e, uma vez recebido, foi encaminhado ao diretor presidente que o respondeu em nome da RJCP.

13. Por esse motivo, requer que *“seja atendido o artigo 18 da Deliberação CVM nº 538/08, para que se diligencie no sentido de obter do Acusado Ricardo Bueno Saab esclarecimentos sobre os fatos descritos no Termo de Acusação”*.

14. Quanto ao argumento trazido pelo Acusado, cabe inicialmente trazer o entendimento do Colegiado de que a oitiva preliminar tem como objetivo formar a convicção da acusação quanto à materialidade e autoria das infrações, não constituindo direito subjetivo do investigado⁵. A ausência desse procedimento, contudo, não representa nulidade processual.

15. Ademais, há nos autos prova do envio de ofício direcionado a Ricardo Saab em que foram solicitadas informações acerca das irregularidades apontadas pelos membros do conselho fiscal relativas a não divulgação de fato relevante, dentre as quais está contida a presente acusação (fls. 153). O documento, endereçado ao DRI, foi recebido pela administração da Companhia que entendeu que a resposta deveria ser assinada pelo diretor presidente.

16. Além disso, o Acusado teve oportunidade de apresentar esclarecimentos e de rebater as acusações ao apresentar sua defesa, e por esse motivo não há que se falar em prejuízo ao seu direito a ampla defesa e contraditório. Por tais razões, nego o pedido feito pelo Acusado e indefiro a preliminar suscitada.

II. MÉRITO

II.1 OBSTRUÇÃO DOS TRABALHOS DO CONSELHO FISCAL

17. A SEP verificou que em assembleia geral extraordinária realizada em 13.01.14, na qual foi instalado o conselho fiscal a pedido dos minoritários e eleitos 3 (três) membros efetivos, não houve eleição dos respectivos suplentes como determina a redação do §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76⁶.

18. Com o objetivo de obter esclarecimentos, a SEP instou a Companhia a se manifestar, tendo dado início a diversas trocas de comunicações entre a SEP e a Companhia, conforme detalhado no relatório anexo a este voto, nas quais a área técnica, de um lado, questiona a Companhia sobre as providências para o atendimento do requisito legal e, de outro, a RJCP manifesta o seu entendimento no sentido de que a instalação do conselho fiscal não poderia ser considerada válida por estar em desacordo com a lei.

⁵ V. PAS CVM nº RJ2013/13355, julgado em 24.11.16.

⁶ Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.

§ 1º O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembléia-geral.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. A Acusação sustenta que embora a eleição dos membros efetivos do conselho fiscal tenha ocorrido em desacordo com o disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, a decisão assemblear seria legítima, não obstante a existência de um vício sanável, qual seja, a ausência de membros suplentes eleitos, não tendo a CVM poderes para anular atos societários⁷.

20. Assim, não haveria óbices ao imediato funcionamento do Colegiado, ainda que coubesse o atendimento ao disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76⁸, conforme requerido pela GEA-1 à Companhia, por meio dos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-1/Nºs 016, 041, 093 e 183/14 (fls. 1-2; 10; 29; 114-115).

21. Portanto, na visão da SEP, ao impedir a atuação dos membros do conselho fiscal, nos limites do disposto no art. 163, §2º, Marcelo Bastos teria deixado de exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem no melhor interesse da Companhia, em violação ao art. 154 da Lei nº 6.404/76.

22. Assiste razão à Acusação.

23. Ao compulsar os autos, verifica-se que em momento algum a SEP teria declarado a nulidade ou questionado a validade da eleição dos conselheiros fiscais efetivos. Pelo contrário, as mensagens foram sempre no sentido de exigir que a Companhia sanasse a irregularidade, de modo a proteger os interesses dos acionistas no caso de eventual ausência dos membros titulares daquele colegiado. No primeiro ofício enviado pela SEP, em janeiro de 2014 (fls. 1-2), a área técnica relata que constatou o não atendimento ao requisito da lei e na sequência transcreveu parte do conteúdo do ofício circular então vigente⁹:

a. Eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal

O artigo 161, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 prevê que o Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

No entendimento da SEP, a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal é obrigatória, **devendo** o Conselho Fiscal ser composto por membros titulares e suplentes em igual número, na medida em que a indicação do membro suplente é necessária para prevenir a hipótese de ausência do titular, evitando que os acionistas fiquem impossibilitados de exercer seu direito fundamental de

⁷ Nesse tocante, faz referência ao voto proferido pelo ex-Presidente desta CVM Marcelo Trindade, (Processos CVM nºs RJ2004/4558, RJ2004/4559, RJ2004/4569 e RJ2004/4583): “Na verdade, como se viu da análise dos poderes atribuídos em lei à CVM, não tem ela o poder de anular atos societários. Seja em caso de nulidade, seja de anulabilidade, seja em hipóteses de prejuízo aos acionistas minoritários, o poder da CVM, no particular, restringe-se à sanção, pela aplicação das penalidades (atualmente bastante significativas) àqueles que derem causa aos ilícitos”.

⁸ Art. 163. Compete ao conselho fiscal: §2º O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.

⁹ OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fiscalização, previsto no artigo 109, inciso III, da Lei nº 6.404/76, através de seu representante eleito. (grifo no original)

24. Por fim, a SEP solicita que a Companhia “*esclareça quais medidas pretende tomar, visando ao atendimento do supracitado dispositivo legal [§1º do art. 161]*”, questionamento que foi repetido nos sucessivos ofícios enviados à RJCP.

25. Assim, em linha com o entendimento consubstanciado no citado ofício circular, entendo que a interpretação lógica que se faz da exigência legal de indicação de suplentes em igual número é evitar que o conselho fiscal venha a ficar desfalcado e, conseqüentemente, que isso afete um direito fundamental do acionista. Claramente, não havia razão legítima para que a Companhia considerasse o conselho fiscal como não instalado, impedindo seus membros efetivos de atuarem, pois tal entendimento vai de encontro à finalidade da lei de preservar o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais (art. 109, III). Trata-se, portanto, de vício sanável, como bem ressaltado pela Acusação que, aliás, exigiu por diversas vezes satisfação da Companhia quanto à correção da irregularidade.

26. Com efeito, não se tratava de ignorar o vício, como alegou o Marcelo Bastos, mas, sim, de agir para saná-lo, como por tantas vezes solicitou a área técnica, o que demandaria a convocação de assembleia para nomear os suplentes. Essa solução, inclusive, foi proposta pelos minoritários e negada pela Companhia sob o argumento de haver irregularidades nos requerimentos de convocação de AGE apresentados, o que foi prontamente refutado pela SEP.

27. Além disso, ainda que se considerasse o argumento da defesa no sentido de que não se saberia a extensão dos efeitos da ausência de indicação de suplentes, qualquer “dúvida razoável” foi dissipada com o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 183/2014 (“Ofício 183”, fls. 114-116). O documento foi enviado pela SEP à Companhia por e-mail no dia 14.03.14 às 10h13m, assim como pelos correios (AR datado de 18.03.14). Nesse ofício, a área esclarece de forma objetiva que em momento algum teria questionado a legitimação da instalação do conselho fiscal, tendo se limitado a solicitar esclarecimentos acerca das providências para corrigir a inobservância ao disposto no §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76. No documento, a SEP deixa claro que seus questionamentos não tinham “*o condão de autorizar ou reconhecer quaisquer obstáculos colocados pela administração ao início dos trabalhos dos conselheiros fiscais eleitos*”.

28. Mesmo após o recebimento do Ofício 183, Marcelo Bastos mantém o entendimento de que não teria sido válida a instalação do conselho fiscal sob o pretexto de “*evitar riscos de nulidades que possam ser futuramente arguidas*” e impede o acesso dos conselheiros fiscais aos papéis de trabalho da Companhia, como fica evidente no conteúdo do e-mail por ele enviado em 17.03.14 (fls. 124-123).

29. A afirmação do Acusado de que somente teria tido ciência efetiva do teor do Ofício 183 no dia 18.03.14, quando recebida a correspondência enviada pelos Correios, carece de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

verossimilhança. Ao compulsar os autos verifica-se que era habitual a comunicação entre a CVM e a Companhia por e-mail, especialmente considerando o prazo para resposta que geralmente era de 2 (dois) dias úteis (ou até mesmo 24 horas¹⁰). No caso dos Ofícios nº 41 e 93, também citados neste voto, as respostas da Companhia foram protocoladas antes do recebimento da correspondência física, a demonstrar que essa forma de comunicação era não só aceita, mas a principal forma de comunicação entre as partes.

30. Dessa forma, tenho que Marcelo Bastos, que vinha enfrentando problemas com a atuação dos conselheiros fiscais, fabricava justificativas para concretizar sua verdadeira intenção de negar acesso aos membros do conselho fiscal aos documentos da Companhia, impedindo-os de exercerem sua função fiscalizadora.

31. Por fim, por seu paralelismo com as acusações tratadas neste processo, importa aduzir as conclusões alcançadas no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/8673. Naquela assentada, verificou-se que, de fato, os conselheiros fiscais eleitos “*utilizaram-se das prerrogativas institucionais do cargo para atuar no interesse e como representante de terceiro perante a Companhia, o que configura inequívoca violação aos seus deveres fiduciários*”. Concluiu-se que tais membros do conselho exerceram suas atribuições de forma irregular e prejudicial à Companhia.

32. Nada obstante, verificou-se também a responsabilidade de Marcelo Bastos por não ter fornecido documentos relacionados aos negócios da Companhia aos conselheiros fiscais, em infração ao art. 154 c/c os arts. 163, III, e 166, §2º, da Lei nº 6.404/76. Em seu voto, o Diretor Relator Gustavo Borba asseverou:

57. Sobre esse aspecto, cumpre anotar que uma das principais atribuições do conselho fiscal é justamente “fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários” (art. 163, I, da LSA).

58. Assim, a sonegação do acesso a documentos e atos da administração da Companhia, inclusive sobre a aquisição da totalidade do capital social da Papaya, impede que os membros do conselho fiscal cumpram seu papel por lei estabelecido, e, por conseguinte, configura irregularidade.

59. Sobre o conflito de interesses dos membros do CF, alegado pelo defendente, fica clara, como analisado no capítulo anterior, a atuação irregular dos conselheiros fiscais Guilherme Camargo e Antonio Magliari, que atuaram no interesse e como representantes da Consul. Contudo, como exposto, eventual irregularidade na atuação de algum conselheiro não exime os outros órgãos da administração de cumprir as normas legais, ressalvadas situações realmente extraordinárias.

60. Caso a administração entenda configurada uma atuação realmente irregular por parte de um conselheiro fiscal, a solução adequada não seria a sonegação de informações ao órgão (CF), mas, sim, a convocação de Assembleia Geral para

¹⁰ Ofício às fls. 143-144.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

expor o assunto, permitindo que os acionistas deliberem sobre a destituição do conselheiro fiscal em virtude de sua conduta, nos termos no art. 122, II, da Lei 6.404/76. (grifou-se)

33. No mesmo sentido, é a manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria da qual, por sua percuciência, transcrevo o seguinte exceto:

5. O argumento, contudo, não procede. Considerando o arranjo institucional da companhia aberta, delineado na Lei nº 6.404/76, não se afigura lícito ao diretor, ou membro do conselho de administração, embaraçar o regular funcionamento do Conselho fiscal, recusando, ou sobrestando, a entrega de documentos e informações que, sem sombra de dúvida, são devidos.

6. A meu ver, este é o cerne da questão: se o pedido formulado pelo membro do conselho fiscal encontra amparo legal, não é dado ao administrador, sob qualquer pretexto, recusar-se, ou demorar-se, a prestar os esclarecimentos e informações solicitados, pois, de outro modo, restaria subvertido o regime legal de relacionamento entre os órgãos da companhia e, em última instância, comprometida a importante função fiscalizadora de que se encarrega o conselho fiscal.

7. Ainda que acredite, com base nas evidências ao seu alcance, que o conselheiro fiscal não está agindo no interesse exclusivo da Companhia, não pode o administrador adotar medidas de tal ordem que impeçam o conselheiro de desincumbir-se do cumprimento de seus deveres legais.(...)

34. Igualmente, entendo que ainda que houvesse, à época, um clima de desconfiança dos membros da administração da Companhia com relação à atuação dos conselheiros fiscais, tal fato não autoriza a subtração das atribuições legais do conselho fiscal. Tampouco poderia a administração da Companhia decidir, unilateralmente, a irregularidade da eleição daquele conselho e declarar o órgão não instalado.

35. Neste ponto, permito-me trazer à colação a lição do Diretor Gustavo Gonzalez no julgamento do PAS nº RJ2014/8013, em 31 de julho de 2018, *in verbis*:

67. (...) A doutrina referente ao dever da administração de não dar cumprimento a orientações ilegais da assembleia cita, como exemplo, ordens da assembleia que usurpem competência da administração. Parece-me incoerente que essa mesma lógica possa servir de justificativa para que o conselho de administração pratique ato de competência privativa da assembleia geral ou do judiciário.

68. Em seu parecer, E.N.F. traz bons argumentos para justificar a atitude dos administradores, construídos a partir da divergência acerca da legitimidade dos administradores para pleitear a anulabilidade de deliberação da assembleia geral. Em primeiro lugar, entendo que esse argumento poderia, no limite, justificar a suspensão dos Conselheiros Afastados, mas não o reconhecimento da nulidade da eleição dos membros do conselho fiscal. Ressalto, ademais, que o próprio parecer indica a necessidade de se convocar uma assembleia geral no menor prazo possível, indicando que a decisão final cabe aos acionistas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

69. Reconheço que também existem bons argumentos de ordem prática em favor da suspensão de administradores e fiscais quando existe um fundado receio de que esses estão exercendo seus poderes de modo contrário aos interesses da sociedade. Todavia, nossa lei não contempla tal hipótese, que deveria ser estruturada de modo cuidadoso, com freios e contrapesos que mitigassem a possibilidade de abuso.

36. Concluo, portanto, que Marcelo Bastos, assim como no PAS CVM RJ2015/8673, atentou contra as regras que embasam o sistema de fiscalização das sociedades anônimas e que integram direito essencial do acionista. O Acusado, ao obstruir o exercício das funções do conselho fiscal, deixou de exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem no melhor interesse da Companhia, tendo em vista notadamente as razões anteriormente elencadas e as atribuições legais conferidas aos membros do conselho fiscal, em infração ao art. 154 da Lei 6.404/76.

II.2 AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE

35. A SEP também acusa o diretor de relações com investidores da RJCP, Ricardo Saab, pelo descumprimento ao artigo 3º da Instrução CVM 358/02 c/c o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, pela não divulgação de fato relevante relacionado ao depósito judicial, decorrente de penhora online judicial a pedido da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira - SP, no montante de R\$ 627.325,00, correspondente à quase a totalidade dos ativos mantidos em caixa pela Companhia¹¹.

36. A Acusação sustenta que as alegações preliminares da Companhia, no sentido de que o depósito judicial não constituiria hipótese de fato relevante por conta de suposto “*erro material na aplicação da decisão*” e do eventual direito de regresso contra a devedora principal do título judicial executado, não seriam razoáveis diante do potencial impacto da informação na decisão dos investidores em negociar os papéis de emissão da RJCP.

37. Ricardo Saab, por sua vez, defende que a acusação não se sustentaria, pois a informação relativa ao depósito judicial teria constado claramente das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2013, não tendo tal circunstância causado qualquer impacto perante os investidores e o mercado.

38. Afirma também que o ato supostamente não informado não se enquadraria na definição de fato relevante prevista na Instrução CVM nº 358/02, pois a constrição ocorrida por força da decisão judicial não teria afetado o dia-a-dia da sociedade, que não deixou de honrar com suas obrigações, tendo contado com o aporte de aproximadamente R\$2,2 milhões feito pelo

¹¹ Penhora de R\$627.325,00 dos R\$658.168,00 disponíveis na rubrica ‘Caixa e equivalentes de caixa’ das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controlador. Portanto, o montante objeto da penhora jamais teria ameaçado o caixa da Companhia e sua capacidade financeira e negocial.

39. Os argumentos da defesa não devem prosperar.

40. O regime a que estão submetidas as companhias abertas exige que seja garantido ao investidor e ao público em geral o acesso a informações completas, precisas e atuais acerca da situação dessas companhias. Nesse sentido, a ocorrência de qualquer ato ou fato que afete ou tenha potencial de afetar a Companhia, sua situação financeira e seus negócios, trazendo, por conseguinte, reflexos na cotação dos valores mobiliários negociados ou em qualquer decisão do investidor a ela relacionada, gera a obrigação de ampla divulgação por meio da publicação de ato ou fato relevante, em linha com o disposto na Instrução CVM nº 358/02.

41. No presente caso, o bloqueio judicial de valor equivalente a 95,31% do caixa em poder da Companhia é um fato que deveria ter sido levado ao conhecimento dos investidores, não cabendo à administração deixar de divulgar valendo-se do argumento de que, posteriormente, o controlador veio a fazer aportes para atendimento às necessidades de custeio ou de que a decisão judicial seria incorreta e apta a ser questionada e eventualmente revertida.

42. Sobre a matéria, vale destacar o entendimento da Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes firmado no julgamento do PAS CVM Nº RJ2012/10128, em 10.09.13:

Uma decisão judicial negativa para a Companhia, se analisada isoladamente, pode ser considerada como um fato sem grande importância. Entretanto, fato relevante é aquele que tem o poder de alterar uma decisão de investimento. Entendo que uma decisão judicial que dobra o valor do patrimônio líquido negativo da companhia e bloqueia seus ativos certamente influi na percepção dos investidores sobre a situação da Companhia. (...)

43. Com efeito, ainda que a matéria seja afeta à área financeira, o DRI é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários, nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009.

44. Assim, ao deixar de divulgar fato relevante relativo à penhora de quase totalidade do valor em caixa da Companhia, Ricardo Bueno Saab, na qualidade de diretor de relações com investidores da RJCP, descumpriu o disposto no art. 3º da Instrução CVM 358/02 c/c o §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. CONCLUSÃO E PENALIDADES

45. Nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, considerando a gravidade em abstrato das infrações, os antecedentes e a reincidência dos Acusados¹², voto:

- (a) pela **condenação** de **Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos**, na qualidade de diretor presidente da RJCP Equity S.A., à pena de multa pecuniária individual no valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, em razão de ter obstruído os trabalhos de fiscalização do Conselho Fiscal eleito na AGE realizada em 13.01.14 em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76; e
- (b) pela **condenação** de **Ricardo Bueno Saab**, na qualidade de diretor de relações com investidores da RJCP Equity S.A., à pena de multa pecuniária individual no valor de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por omissão na divulgação de fato relevante relacionado a depósito judicial, decorrente de penhora online judicial a pedido da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira - SP, no montante de R\$ 627.325,00, correspondente à quase a totalidade dos ativos mantidos em Caixa pela Companhia, em infração ao art. 3º da Instrução CVM 358/02, c/c o §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76.

É o voto.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

¹² **Marcelo Bastos** foi condenado em sete processos sancionadores instaurados na CVM: (a) PAS CVM nº RJ2013/11699, julgado em 02.09.14, com trânsito em julgado ocorrido em 27.07.16; (b) PAS CVM nº RJ2013/05194, julgado em 19.12.14, com trânsito em julgado em 26.07.16; (c) PAS CVM nº RJ2012/07767, julgado em 02.04.13, com trânsito em julgado em 18.09.13; (d) PAS CVM nº RJ 2014/1020, julgado em 12.09.17, ainda pendente de análise do recurso; (e) PAS CVM nº RJ2015/08673, julgado em 30.05.17, ainda pendente de análise do recurso; (f) PAS CVM RJ nº 2016/5499, julgado em 14.12.17, ainda pendente de análise do recurso; e (g) PAS CVM SEI nº 19957.003496/2016-78 julgado em 30.10.18, ainda não transitado em julgado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/14161

Reg. Col. nº 9962/2015

Acusados: Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Ricardo Bueno Saab

Assunto: Obstrução dos trabalhos do conselho fiscal e omissão na divulgação de fato relevante da RJCP Equity S.A. Infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76. Infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 c/c art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Senhor Presidente, acompanho a conclusão do Diretor Relator Henrique Machado quanto à condenação de Ricardo Bueno Saab, por omissão na divulgação de fato relevante. Entretanto, peço licença para tecer breves considerações a respeito da responsabilidade de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos” ou “Acusado”), na qualidade de diretor presidente da RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou “Companhia”), pela obstrução dos trabalhos do Conselho Fiscal (“CF”), com base no art. 154 da Lei nº 6.404/76¹.
2. Em primeiro lugar, entendo que, para a melhor análise da infração imputada ao Acusado, convém resgatar a cronologia dos fatos envolvendo a atuação de Marcelo Bastos, visto que, ao que tudo indica, os atos de obstrução dos trabalhos dos conselheiros fiscais teriam se estendido para além de março de 2014, mais especificamente no período de janeiro a setembro de 2014.
3. Neste período, figura como marco inicial da conduta irregular imputada ao Acusado a sua deliberação pela não instalação do CF, comunicada à CVM em 16.1.2014, no intuito de sanar a irregularidade apontada pela autarquia quanto à eleição dos membros do CF em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) sem a indicação dos

¹ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

respectivos suplentes². Em sequência, percebe-se a continuidade da conduta no sentido de obstar a atuação do órgão fiscalizador, haja vista que o Acusado:

- (i) entre 18.2.2014 e 31.3.2014, não realizou convocação de AGE para sanar o vício na eleição do CF indicado pela área técnica, mesmo depois de realizado requerimento legítimo e regular³ pelos acionistas solicitantes;
- (ii) em 17.3.2014, adiou reunião do CF marcada para 18.3.2014, mesmo depois de recebido comunicado da autarquia afirmando que em nenhum momento teria sido questionada a legitimação da instalação do CF;
- (iii) não obstante solicitação enviada por e-mail pelo CF em 28.4.2014, não encaminhou o Relatório da Administração referente ao exercício findo em 31.12.2013 previamente à reunião do CF agendada para o dia 30.4.2014⁴, a qual tinha por ordem do dia justamente se manifestar sobre as demonstrações financeiras e as contas da administração, no prazo previsto na AGE de 17.4.2014⁵; e
- (iv) entre 23.5.14 e 9.9.2014, não entregou as informações solicitadas pelo CF referentes, respectivamente, a negócio realizado entre a Companhia e a Papaya Ventures S.A. e ao aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de

² Em AGE de 13.01.14, foi deliberada a instalação de Conselho Fiscal para a RJCP, tendo sido eleitos três conselheiros. Entretanto, não foram eleitos suplentes em igual número, como determina o §1º do art. 161 da Lei nº 6.404/76.

³ O pedido de convocação feito por acionistas da RJCP teria sido recebido pela Companhia em 17.02.2014, conforme afirmou o Acusado em comunicação com a CVM. Em 18.02.2014, por meio do Ofício nº 183/14, a CVM atestou a regularidade e a legitimidade do requerimento.

⁴ Conforme restou consignado no parecer aprovado pelo conselho fiscal na reunião de 30.4.2014, “*Aliada ao fato de obter resposta apenas parcial por parte da administração, o Conselho Fiscal não recebeu o parecer dos Auditores Independentes a tempo de analisar seu conteúdo para a reunião convocada para o dia 30/04/2014, véspera do prazo assumido na AGE de 17/04/2014. (...) Tampouco o Relatório da Administração nos foi enviado, cuja lembrança da obrigatoriedade foi relembrada em e-mail datado de 28/04/2014 (artigo 163, inciso II da Lei 6.404/76). Tal fato contradiz o afirmado durante a AGE de 17/04/2014 de que a totalidade dos documentos referentes às contas da Companhia de 2013 estavam prontos para análise*”. Disponível em <http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=425020&funcao=visualizar&Site=C>

⁵ De acordo com a ata da AGE realizada em 17.4.2014, que tinha por ordem do dia a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal, “*Ratificada a eleição dos membros efetivos, fica o Conselho Fiscal ora regularmente instalado, em conformidade com o §1º do artigo 161 da Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976, que deverá, no cumprimento dos deveres legais fixados nos incisos II e VII do artigo 163 da referida lei, verificar a conformidade dos atos da administração realizados no exercício findo em 31/12/2013 com os deveres legais e estatutários dos administradores, apresentando seu parecer sobre as contas da administração e demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2013 no prazo de 15 dias, contados da presente data*”. (g.n.) Disponível em <http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=420537&funcao=visualizar&Site=C>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Administração, ocorrências que figuraram como ilícitos no âmbito do PAS RJ2015/8673, j. em 30.3.2017, de relatoria do Diretor Gustavo Borba.

4. Ocorre que a apreciação de tais fatos deu-se em apartado, devido à origem dos processos supracitados ter se verificado em dois momentos distintos:

- (i) o PAS RJ2014/14161 foi instaurado em 7.1.2015, proveniente de análise da SEP acerca da ata da AGE realizada em 13.1.2014, que aprovou, dentre outros assuntos, a eleição de membros do CF da RJCP; e
- (ii) o PAS RJ2015/8673 foi instaurado em 27.10.2015, originado a partir de consulta dos conselheiros fiscais da Companhia à CVM datada de 23.9.2014, no âmbito do Processo CVM nº RJ2014/10600.

5. Do exame comparativo entre os termos de acusação que deram origem aos referidos processos, não resta dúvida acerca da conexão existente entre ambos, instaurados para apurar, dentre outras questões, a obstrução dos trabalhos do CF. Estes se diferenciam, primordialmente, em razão do período objeto de apuração e, por conseguinte, dos fatos que fundamentaram as respectivas acusações.

6. Logo, a despeito dos fatos analisados neste PAS terem ocorrido em período anterior àquele considerado no julgamento do PAS RJ2015/8673, entendo que as ocorrências analisadas revelam conduta única do Acusado e, em analogia ao instituto previsto no processo penal, configuram, para fins de aplicação de penalidade, continuidade delitiva, o que recomendaria a apuração conjunta dos fatos.

7. No entanto, conforme exposto no item 4 desta manifestação, em razão do andamento das apurações conduzidas pela SEP, foram elaboradas instruções acusatórias distintas. Isso não importa, no entanto, em qualquer irregularidade no trâmite processual, haja vista que o fato de terem sido instaurados processos apartados provém de decisão assertiva da SEP de modo a evitar prejuízos ao PAS já iniciado.

8. Nesse sentido foi o voto da Diretora Ana Novaes no julgamento do PAS CVM nº 09/2006, que transcrevo a seguir:

“(...) não há nada de ilegal no fato de esta Autarquia optar pelo desmembramento de processos, notadamente quando, em relação a determinados fatos, já existirem elementos suficientes de autoria e materialidade e, para outros, se mostrar necessária a adoção de outras providências investigatórias. (...) Trata-se de medida que, além de tornar concreta a exigência constitucional de eficiência administrativa, também aplica, na prática, o princípio da celeridade processual, sem desrespeitar, em nada, as garantias constitucionais dos defendentes”.

9. Contudo, de modo a orientar a atuação investigatória da área técnica da CVM em oportunidades futuras, cumpre destacar que, nos casos em que se verifique a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

existência de indícios que possam sugerir, ainda que preliminarmente, a continuidade delitiva, não sendo possível a apuração conjunta dos fatos, é recomendável, na elaboração do termo de acusação subsequente, que seja assinalada sua conexão ao caso precedente, conforme determina o §1º do art. 5º-A da Deliberação CVM nº 558/08⁶. Isso porque, a depender das circunstâncias do caso concreto, a análise conjunta de ambos os processos asseguraria ao julgador melhor visão do conjunto probatório.

10. Por todo o exposto, à luz do art. 71 do Código Penal brasileiro⁷, restando caracterizada situação de continuidade delitiva, ficção jurídica emprestada do direito penal, suscitam-se, a meu ver, repercussões na dosimetria da penalidade aplicada no presente caso, ponto sobre o qual versarei mais a frente, na conclusão desta manifestação.

11. Ademais, não obstante entenda ter restado caracterizada a atuação irregular de Marcelo Bastos em relação ao CF, nos termos do voto do Diretor Relator, acredito ser conveniente tecer breves considerações quanto à conduta desenvolvida pelo Acusado à luz do disposto no art. 154 da Lei 6.404/76.

12. No âmbito do regime legal de deveres e responsabilidades aplicáveis aos administradores de sociedades anônimas, previsto na Seção IV da Lei nº 6.404/76, o legislador indicou alguns *standards* gerais, que, como tais, funcionam como diretivas genéricas, adequando-se às particularidades de cada caso, e tem por objetivo orientar o administrador em sua atuação como gestor da companhia.

13. Nesse sentido, o art. 154 da Lei nº 6.404/76 impõe ao administrador que, em sua atuação na gestão dos negócios sociais, busque sempre a concretização dos fins e do interesse social⁸. Em outras palavras, a discricionariedade conferida ao administrador na condução dos negócios sociais tem por limite os fins sociais e o interesse social.

⁶ Art. 5º-A. (...)

§1º. A distribuição por conexão deverá ser solicitada de maneira fundamentada pela Superintendência responsável, por ocasião do encaminhamento do processo para designação do Relator.

⁷ Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

⁸ Nessa linha foi o voto do Diretor Gustavo Borba no PAS RJ2013/11703, j. em 5.9.2017, do qual destaco o seguinte trecho: “o art. 154 da Lei nº 6.404/76¹¹, que fundamenta a acusação, estabelece os interesses que devem orientar a atuação dos administradores na gestão da companhia. Exige-se do Administrador que suas decisões na condução dos negócios sociais sejam tomadas sempre considerando o melhor interesse da companhia (...). Contrariamente, age em desvio de poder aquele Administrador que, embora exercendo suas atividades dentro dos limites formais de discricionariedade a ele conferidos, pratica determinado ato buscando finalidades diversas daquelas exigidas pelo interesse social”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

14. De outro modo, atua em desvio de poder o administrador que, no exercício das atribuições e dos poderes a ele conferidos por lei e pelo estatuto social, busca fins diversos daqueles condizentes com o melhor interesse da companhia⁹.

15. No presente caso, mesmo tendo restado comprovadas as suspeitas do Acusado acerca da atuação irregular do CF, no âmbito do PAS RJ2015/8673, entendo que o diretor presidente da RJCP agiu em desvio de poder, uma vez que se utilizou de sua posição como administrador da Companhia para, em um primeiro momento, decidir, unilateralmente, pela irregularidade na instalação do CF, e, posteriormente, obstar o exercício regular da atuação fiscalizatória pelos seus membros.

16. Diante de suas suspeitas acerca da conduta abusiva dos conselheiros fiscais no exercício de sua função fiscalizatória¹⁰, deveria ele convocar AGE de imediato para que os acionistas pudessem deliberar, com base em proposta devidamente fundamentada, sobre possível destituição do CF e responsabilização de seus membros.

17. O cenário seria diferente se, de forma diligente e com base em provas robustas contra os conselheiros fiscais, Marcelo Bastos decidisse por restringir o acesso dos membros do CF a informações estratégicas da Companhia, mas, imediatamente, convocasse assembleia geral para que os acionistas deliberassem sobre a questão.

18. Cabe mencionar que, em resposta à Companhia, por meio do envio de Ofício¹¹ em 13.3.2014, a área técnica foi enfática ao afirmar que em nenhum momento havia questionado a validade da eleição do CF, somente a existência de um vício sanável a ser corrigido pela RJCP. Entretanto, mesmo depois de tal esclarecimento, não restando quaisquer dúvidas sobre como proceder, Marcelo Bastos adiou reunião do CF marcada para o dia 18.3.2014, com a justificativa de que ainda caberiam maiores explicações pela CVM quanto à questão.

19. Por conseguinte, a convocação da AGE deu-se somente após o envio do Ofício¹² em 19.3.2014, na qual a SEP reiterou seu posicionamento, tendo sido a assembleia

⁹ Nesse sentido, em sua obra *“O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas”* (2005), Flávia Parente afirma que *“o desvio de finalidade ou desvio de poder constitui uma espécie de abuso do poder, estando definido na Lei nº 4.717/65 (lei de ação popular) como aquele que se verifica quando “o agente pratica o ato visando, a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”*”.

¹⁰ A responsabilização dos conselheiros fiscais pelo exercício abusivo de sua função é previsto pelo §1º do art. 165 da Lei nº 6.404/76, o qual dispõe que *“Os membros do conselho fiscal deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores”*.

¹¹ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 183/2014.

¹² OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 195/2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

convocada em 1.4.2014 e realizada somente em 17.4.2014, três meses após a primeira comunicação da CVM.

20. Em relação a este ponto, cabe tecer breve comentário acerca do papel consultivo desempenhado pela CVM, atribuição conferida à autarquia pelo art. 13 da Lei nº 6.385/76, segundo o qual a *“Comissão de Valores Mobiliários manterá serviço para exercer atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes do mercado de valores mobiliários ou a qualquer investidor”*.

21. Em análise das comunicações entre a área técnica e a Companhia, em especial o Ofício¹³ de 14.1.2014, no qual a SEP notificou a RJCP quanto à constatação de irregularidade na eleição do CF (não indicação de suplentes), percebe-se que as conclusões apresentadas mais adiante pela área técnica, quanto à natureza sanável do vício por ela apontado, poderiam ter sido antecipadas, de modo a esclarecer, desde logo, que a instalação do CF, cujos membros titulares foram eleitos em 13.1.2014, não seria irregular, bem como que a medida a ser adotada seria a convocação de AGE para eleição dos membros suplentes, como restou claro a partir do Ofício¹⁴ encaminhado em 13.3.2014.

22. Ressalto, no entanto, que tal observação não afasta o entendimento de que Marcelo Bastos não poderia concluir, a partir do primeiro Ofício enviado, que deveria ser desconsiderada a instalação do CF eleito, haja vista que a área técnica da autarquia não teria competência para declarar validade ou nulidade de ato societário e que tal instalação nunca fora questionada, cabendo a ele tão somente convocar a AGE para que os acionistas da RJCP deliberassem sobre como proceder.

23. Talvez, no entanto, o Acusado não tivesse se valido dos questionamentos da SEP para declarar a irregularidade da eleição do CF caso a área técnica tivesse sido mais clara e incisiva em sua resposta à Companhia por meio do Ofício¹⁵ datado de 21.1.2014, no qual, mesmo já ciente da decisão de Marcelo Bastos de desconsiderar a instalação do CF, a SEP não se manifestou sobre a conduta irregular do administrador, fazendo-o somente em Ofício¹⁶ encaminhado dois meses após a primeira notificação enviada à RJCP.

24. Concluo, portanto, que por mais que a CVM não possua competência para declarar nulidade ou atestar validade de ato jurídico, cabe a ela indicar como espera que o regulado proceda na resolução da irregularidade indicada, atribuição prevista para a autarquia em sua função regulatória do mercado de capitais.

¹³ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 016/2014.

¹⁴ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 183/2014.

¹⁵ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 041/2014.

¹⁶ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/Nº 183/2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

25. Não obstante estas considerações, por todo o exposto, concluo que Marcelo Bastos não teria cumprido com suas obrigações como administrador, haja vista sua conduta de obstrução dos trabalhos dos conselheiros fiscais, a qual caracteriza desvio de poder por parte do administrador, em violação ao art. 154 da Lei nº 6.404/76, ponto no qual acompanho o voto do Diretor Relator.

26. Todavia, comprovada a continuidade delitiva e considerando a condenação do Acusado no PAS RJ2015/8673 à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), referente a ocorrências que integram, junto às analisadas no presente processo, conduta única, dirijo quanto à dosimetria da penalidade aplicada pelo Diretor Relator, haja vista que, em analogia ao direito penal e processual penal, notadamente o disposto no art. 71 do Código Penal brasileiro, tendo o agente cometido mais de uma conduta criminosa nas mesmas condições, “(...) *aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços*”.

27. Por estas razões, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76¹⁷, voto:

- (i) pela condenação de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos à pena pecuniária de multa no valor de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), valor referente a aproximadamente $\frac{2}{3}$ ¹⁸ da penalidade de multa aplicada pelo Diretor Gustavo Borba no PAS RJ2015/8673, em razão de ter obstruído os trabalhos de fiscalização do Conselho Fiscal eleito na AGE realizada em 13.1.2014, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76.

28. Quanto à condenação de Ricardo Bueno Saab, acompanho o Diretor Relator, nos termos propostos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR

¹⁷ Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: (...) II - multa; (...).

¹⁸ Para o caso de crime continuado, o Código Penal brasileiro prevê a aplicação da penalidade referente à ocorrência mais grave, acrescida de $\frac{1}{6}$ a $\frac{2}{3}$. Para a opção pelo acréscimo de aproximadamente $\frac{2}{3}$, foram considerados os maus antecedentes e a reincidência do Acusado, expostos pelo Diretor Relator em seu voto.